

1508279-04.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de receptação, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Do crime de tráfico de drogas - artigo 33, "caput", da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508279-04.2021.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 10 de março de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508279-04.2021.8.26.0344 - Controle 2021/001772

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO LUCAS DE JOÃO BUENO

Vistos.

DANILO LUCAS DE JOÃO BUENO (RG: 42.128.466, filho de João Batista Bueno e Maria Leonice de João) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, deste último diploma legal, porque, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 16h, na Rua Salvador Salgueiro, nº 1025, nesta cidade e Comarca de Marília, vendia, trazia consigo e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal e regulamentar, 414,96 g (massa líquida) de cocaína e 591,14 g (massa líquida) de Cannabis sativa L, vegetal conhecido por maconha, que possui tetrahydrocannabinol, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica.

Consta ainda que, em data incerta, mas entre os dias 29 de agosto e 14 de setembro de 2021, em local incerto, mas nesta cidade e Comarca de Marília/SP, o acusado adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um aparelho celular Motorola Moto G9 Power, em prejuízo da vítima

I.S.R.

Recebida a denúncia em 22 de outubro de 2021 (fls. 1789/1791), o réu foi citado (fls. 1803) e apresentou defesa prévia (fls. 1807/1812).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o acusado interrogado ao final.

Alegações finais ministeriais constantes do termo retro e defensivas constantes às fls. 1849/1861.

É o sucinto relatório. Fundamento e decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade e a autoria delitivas foram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 5/15), boletim de ocorrência (fls. 66/67 - notícia da subtração do celular posteriormente apreendido na posse do acusado), auto de exibição e apreensão (fls. 20/30), laudo de constatação (fls. 39/41), auto de avaliação do aparelho celular (fls. 1744), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 354/359), laudo pericial do aparelho celular (fls. 363/1730) e pela prova oral colhida. Os investigadores da DISE, Fábio e Marli, relataram, na fase policial, que, diante da informação da existência de ponto de venda de drogas ilícitas na Rua Salvador Salgueiro, altura do número 1025, e visando a repreender o crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.340/06, dirigiram-se ao local mencionado e se posicionaram estrategicamente. Em dado momento, visualizaram o réu entregando algo ao condutor de um veículo de cor escura, caracterizando atitude típica de venda de entorpecentes. Procederam a abordagem, localizando apenas dinheiro na posse do réu, motivo pelo qual resolveram liberá-lo e simularam a retirada do local a fim de descobrir onde os entorpecentes estavam escondidos. DANILO deixou brevemente o local, retornando em seguida, e logo foi visto novamente atendendo outro usuário, ocasião em que puderam determinar o lugar em que a droga estava escondida, em uma mata existente em uma viela, distando cerca de 20 a 25m do local em que o acusado estava inicialmente. Ao perceber a presença dos investigadores, DANILO, que voltava da viela, dispensou 2 (dois) pinos de cocaína na cor amarela. Foi necessário o auxílio do canil da polícia militar para encontrar os entorpecentes (a saber: 514 - quinhentos e quatorze - pinos de cocaína de cor amarela, os quais eram semelhantes aos anteriormente dispensados pelo réu; e 224 - duzentos e vinte e quatro - porções de maconha embaladas em invólucros plásticos), que estavam dentro de uma mochila em meio a entulhos. Ainda, ao lado da mochila havia diversos microtubos vazios. Após abordagem, apreenderam em poder de DANILO R\$54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro e um aparelho celular (Motorola Moto G9 Power, IMEI 358922210995950, que consta como "produto de furto" ocorrido em 29 de agosto de 2021, conforme RDO nº 1603885/2021), este último, conforme ressaltado pelos investigadores, provavelmente foi utilizado como objeto de troca para aquisição de drogas por algum usuário. Em juízo, corroboraram os depoimentos anteriores e acrescentaram que não havia outras pessoas além do acusado e os usuários que lá passaram, esclarecendo que não foi possível a abordagem destes em virtude de tratar-se de rua muito estreita e porque o objetivo era impossibilitar que o acusado se evadisse, já que o avistaram vendendo entorpecentes. A testemunha Fábio explicou que não há via próxima da rua em que o réu estava, eis que o fundo é uma mata e, depois, um riacho, salientando que a via mais próxima seria a cerca de 200 metros do local. Por sua vez, a testemunha Marli destacou que o matagal em que as drogas foram localizadas é utilizado como descarte de vários objetos, havendo roupas, pedaços de cama, colchão velho, o que dificulta a varredura e localização das drogas. Aliado a isso, ambos ressaltaram que, naquele dia, chovia muito, e, por tais razões, solicitaram o apoio do canil da Polícia Militar. Outrossim, as testemunhas justificaram que, pelo fato de DANILO ser oriundo da cidade de Garça, não percebeu, de pronto, a presença dos investigadores, justamente por não conhecê-los. Sobre o aparelho celular, a testemunha Fábio afirmou que o acusado disse que o adquiriu de uma pessoa no centro desta cidade de Marília-SP, todavia não identificou referido alienante. Por fim, a testemunha Marli pontuou que o comportamento do acusado no dia dos fatos era de quem realmente estava ali para vender drogas, esclarecendo que existe uma escala entre traficantes, sendo que, para aquele dia e turno, o réu é quem estava escalado. Disse que, a despeito da alegação do acusado de que ali estava para

adquirir drogas, sua conduta não condizia com isso, eis que um mero usuário, se não encontra o entorpecente num ponto de venda, dirige-se a outro, e não insiste em permanecer no mesmo local, tal como o réu fez.

Por sua vez, o acusado negou a prática do crime de tráfico de drogas perante a autoridade policial, argumentando que nenhum entorpecente foi encontrado consigo e que estava naquele local para comprar, tendo em vista ser usuário de cocaína. Sobre o aparelho celular apreendido, disse que o comprara há dois meses, por R\$ 300,00 (trezentos reais), de uma pessoa desconhecida, alegando não saber que era objeto de furto. Em seu interrogatório judicial, o réu negou a traficância. Afirmou que fazia 20 (vinte) dias que se encontrava nesta cidade de Marília-SP, proveniente de Garça-SP, em razão de ter contraído casamento. Alegou que seu sogro disponibilizou um terreno, situado no bairro Jânio Quadros, para que o acusado construísse um salão de cabeleireiro. Relatou que, no dia dos fatos, dirigiu-se a pé rumo ao bairro Palmital e, ao caminhar pela Rua Salvador Salgueiro, avistou 3 (três) viaturas, sendo uma da Polícia Militar, ocasião em que foi abordado, revistado, algemado e colocado dentro de uma delas. Narrou que, em seguida, os policiais desceram a viela, defronte a qual há um bar, e, decorridos cerca de 40 minutos, retornaram sem localizar nada de ilícito, sendo o réu liberado. Ato contínuo, adentrou o bar e, ao sair novamente, avistou o policial civil Fábio correndo, descendo a viela e de lá retornando, momento em que o abordou novamente e o algemou. Esclareceu que, antes de adentrar o bar, adquiriu, por R\$ 20,00 (vinte reais), dois pinos com drogas para uso próprio de um menino que ficava ali pela viela, dispensando os entorpecentes no solo com a chegada da viatura. Narrou que o canil da Polícia Militar foi acionado, sendo que, decorrido certo tempo, retornaram com as drogas, as quais não foram apresentadas ao réu, a quem foram atribuídas. Em relação ao aparelho celular, afirmou que o havia adquirido há 2 (dois) dias dos fatos, ou seja, no dia 12 de setembro de 2021, no centro da cidade, de um motorista de Uber, pelo preço de R\$ 300,00 (trezentos reais), sob a promessa de posteriormente ser-lhe entregue a nota fiscal respectiva. Questionado, disse não se recordar se o aparelho se encontrava "resetado", admitindo, porém, ter feito uso dele.

Ora, da prova produzida, verifica-se que ela é conclusiva e indica, com segurança, a traficância exercida pelo réu.

Primeiro, oportuno advertir que os policiais são agentes públicos que gozam de presunção de legitimidade no exercício da função, de modo que seus depoimentos devem ser acolhidos, pois não se vislumbra elementos que indiquem que pretendiam, na verdade, prejudicar pessoa inocente, contra quem não nutrem inimizade ou hostilidade, relatando fatos inverídicos e "plantando" provas.

Neste sentido: "Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional' (RT 752/589)." (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso dos autos, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram harmônicos, lógicos, coerentes e livres de dúvidas, com versões convergentes desde a fase inquisitiva e que se repetiram na fase judicial, nada indicando intenção deliberada de prejudicar o réu.

Quanto ao mérito propriamente dito, destaca-se que o acusado praticou conduta descrita no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas, ou seja, transportava e trazia consigo, para fins de disseminação, substâncias entorpecentes sem a devida autorização legal ou regulamentar.

Do exame dos autos, extrai-se que, na data dos fatos, o acusado foi visto em atuação suspeita pelos investigadores da DISE, os quais já tinham a informação de que naquele local em que o réu estava se tratava de ponto de venda de drogas. Assim, posicionando em local estratégico viram, em um primeiro momento, o réu

entregar algo ao condutor de um veículo de cor escura, visualizando, outrossim, ele adentrar a mata existente aos fundos. Abordaram-no, porém, nada de ilícito localizaram em sua posse, também não localizando entorpecentes, haja vista que no referido matagal há descarte de diversos objetos (pedaços de cama, colchões velhos, roupas etc.), não bastasse, naquele dia chovia muito, prejudicando uma varredura eficaz do local. Diante do insucesso dessa abordagem, resolveram simular uma retirada, porém os policiais se mantiveram próximos ao local, tendo DANILO se dirigido a outro lugar e retornado ao ponto de origem. Neste momento, novamente, viram o acusado em atitude indicativa da traficância, eis que atendeu outro usuário. Desta vez, uma das equipes, diante de sua localização estratégica, conseguiu verificar a direção tomada pelo acusado dentro da mata, momento em que resolveram abordar DANILO e este, ao perceber a aproximação dos policiais, dispensou 2 (dois) pinos de cocaína. Em virtude dos motivos já mencionados (a existência de descarte de objetos diversos aliado ao mau tempo), solicitaram auxílio ao canil da Polícia Militar, sendo, então, localizada uma mochila que abrigava 514 (quinhentos e quatorze) pinos contendo cocaína (iguais aos pinos que o indiciado jogou no chão antes de sua abordagem) e 224 (duzentos e vinte e quatro) porções de maconha, além de uma sacola com vários microtubos plásticos vazios. Na posse do réu, foi apreendida a quantia de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) em dinheiro e o celular Motorola Moto G9 Power, IMEI 358922210995950, objeto material do crime de furto ocorrido em 29 de agosto de 2021, conforme RDO n.º 1603885/2021. Releva notar, outrossim, de acordo com o pontuado pelos investigadores, que as "biqueiras" funcionam em turnos, ficando apenas um encarregado pela venda e o acusado se comportava como aquele que estava escalado para aquele turno. Ainda, não havia outras pessoas além dele e dos usuários que ali passaram.

Por outro lado, a versão do réu de que havia adquirido, de um menino que ali se encontrava, 2 (dois) pinos contendo cocaína para consumo próprio, após já ter consumido maconha com outros frequentadores do bar localizado, à época, defronte à viela, restou isolada nos autos, não sendo corroborada por nenhuma outra prova. Não bastasse, o réu confirmou parcialmente a dinâmica fática dos relatos dos policiais civis, afirmando que realmente foi abordado por duas vezes e que dispensou os 2 (dois) pinos no solo ao notar a aproximação deles.

Ora, por todas essas circunstâncias (policiais já tinham a informação de funcionar no local ponto de venda de drogas e naquele momento apenas o acusado estava presente, comportando-se como aquele escalado para o turno da mercancia dos entorpecentes), somadas à vultosa quantidade e variedade de droga apreendida, bem como a forma como foi encontrada (prontos para venda), forçoso concluir que o réu efetivamente mantinha em depósito, trazia consigo e vendia drogas para o consumo de terceiras pessoas, ressaltando, outrossim, que os pinos dispensados pelo acusado momentos antes da segunda abordagem eram da mesma coloração (amarela) que os apreendidos no matagal. Ainda, não foi comprovado o exercício de atividade lícita pelo acusado que, sobretudo, se disse usuário, a indicar que faça da traficância seu modo de subsistência e meio de sustentar seu vício.

Aliás, sobre o elemento subjetivo do tipo, consigna Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na página 101 do livro "Lei de drogas comentada artigo por artigo" (3ª ed. São Paulo: Método, 2012): "O crime é essencialmente doloso. Não se exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando a consciência e a vontade de realizar alguma das condutas descritas. Embora a expressão 'tráfico de drogas' esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoito verbos-núcleos mencionados. O tipo, portanto, não exige qualquer elemento subjetivo específico, bastando o conhecido 'dolo genérico'".

No mais, a solução legal para se concluir pelo tráfico vem da análise dos elementos constantes do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06. Neste contexto, observo que a quantidade de entorpecente apreendida (516 – quinhentos e dezesseis – microtubos na cor amarela contendo cocaína e 224 – duzentos e vinte e quatro – porções de maconha), bem como o alto poder vulnerante de uma das drogas (cocaína), além da forma de embalo e as circunstâncias da prisão, tudo a revelar a traficância pelo

acusado.

Conforme ressaltado, a quantidade de droga encontrada com o acusado era bastante significativa e poderia atingir inúmeros usuários. Ademais, o acondicionamento e a natureza altamente nociva de uma das drogas também indicam o comércio espúrio de entorpecente.

Ademais, importa anotar que a perícia realizada no aparelho celular apreendido com o réu indica a existência de diálogos, datados do dia 13 de setembro de 2021, contendo lista de quem devia e a respectiva quantidade, com resposta do acusado do quanto devia e do quanto pagava ("todo mês 1"), conforme fls. 438/439, denotando o envolvimento do réu com o tráfico de drogas, especialmente porque corroborado pela assertiva extraída de seu interrogatório judicial de que dialogava com antigos amigos, para os quais devia "muitas satisfações" e cobravam "dívidas antigas".

Ainda, quanto às causas de aumento ou diminuição de pena, de se levar em conta que não incide o redutor previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois, além de reincidente em crimes dolosos (processos nº 0003314-84.2010.8.26.0201 e 0008446-54.2012.8.26.0201 - fls. 60/61), inclusive em relação ao crime de tráfico de drogas, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias das prisões indicam o exercício constante de atividades ilícitas, devendo, pois, ser afastado o benefício.

Em outras letras, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas encontradas indicam a prática profissional do crime em questão. Portanto, não é possível considerar "traficante de primeira viagem", ou "iniciante", ou traficante sem expressiva relevância no exercício da atividade quem tem em depósito tamanha quantidade de drogas para distribuição a terceiros, quantidade, inclusive, capaz de atingir número expressivo de usuários, o que revela a importância e o desvalor da conduta, suficientes a afastar a benesse legal. Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC 124.646/SP.

Quanto ao crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, também restou devidamente comprovado. Com efeito, da prova dos autos, verifica-se que os policiais civis encontraram com o acusado um aparelho celular Motorola Moto G9 Power, IMEI 358922210995950. Em pesquisas, tiveram conhecimento de que o bem havia sido furtado em 29 de agosto de 2021 da vítima I.S.R., que registrou o fato perante a autoridade policial, conforme se infere do boletim de ocorrência anexado a fls. 66/67.

É certo que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, é ônus do réu a comprovação de suas alegações e de sua boa-fé, invertendo-se o ônus da prova, já que o objeto foi encontrado na posse do acusado, constando como bem furtado. O acusado alegou, por ocasião de seu interrogatório em solo policial, datado de 14 de setembro de 2021, que havia comprado o aparelho celular há 2 meses, pelo preço de R\$ 300,00 (trezentos reais), de uma pessoa desconhecida, no centro desta urbe. Já por ocasião de seu interrogatório judicial, se contradisse, alegando que o aparelho havia sido adquirido há 2 (dois) dias de sua prisão em flagrante, adquirido um "Uber", cujo nome sequer soube declinar, pelo preço de R\$ 300,00 (trezentos reais). Entretanto, nenhuma prova neste sentido foi feita, não apresentando nota do aparelho. Sequer soube identificar o nome do suposto vendedor, ao passo que a alegação se mostra inverossímil, na medida em que a vítima foi subtraída em 29 de agosto de 2021, enquanto o réu afirma ter adquirido o bem ora em meados de julho de 2021, ora no dia 12 de setembro do mesmo ano.

Assim, "No crime de receptação, o simples fato da apreensão do bem em poder do acusado já seria suficiente para incriminá-lo, pois a posse do produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse" (TJESP, Apelação nº. 993.07.034805-4, Relator Desembargador NEWTON NEVES, julgamento 16-3-2010).

Ora, evidente que a origem ilícita do bem era conhecida pelo réu. Isso porque ele foi surpreendido na posse do bem, que adquiriu de pessoa desconhecida, sem a apresentação de qualquer tipo de documentação que demonstrasse a licitude da aquisição.

Na esteira da doutrina e da jurisprudência, "em tema de delito patrimonial, a apreensão de coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de as

responsabilidades e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório". (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). Não bastasse, conforme salientado pelos investigadores, é comum a aquisição de drogas pelos usuários por meio de troca de objetos ilícitos, a indicar que o acusado poderia ter recebido o aparelho celular nestas condições. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de receptação, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Do crime de tráfico de drogas - artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 Atenta aos requisitos do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, observo que a vultosa quantidade de drogas apreendidas com o réu e a natureza altamente nociva de uma delas (cocaína) autorizam a fixação da reprimenda em patamar superior ao mínimo, eis que demonstram o alto grau de culpabilidade da conduta. Observa-se que o réu ostenta maus antecedentes (processos nº 0003314-84.2010.8.26.0201 e 0003869-09.2007.8.26.0201 - fls. 47/49). Assim, estabeleço a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, em razão da reincidência (fls. 47/51 - processo n.º 0008446-54.2012.8.26.0201 - trânsito em julgado em 14/10/2014 - fls. 50, com término de cumprimento da pena em 30/07/2019 - fls. 61), exaspero a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Do crime de receptação art. 180, "caput", do Código Penal

Respeitado o sistema trifásico, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes (processos n.º 0003314-84.2010.8.26.0201 e 0003869-09.2007.8.26.0201 - fls. 47/49), ou seja, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase de aplicação de pena, em razão da reincidência (fls. 47/51 c.c. fls. 61), exaspero a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 12 (doze) dias-multas, fixados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo, reajustados a partir da data do fato, critério previsto no artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Os delitos ocorreram na forma do artigo 69 do Código Penal, até mesmo porque atingem bens jurídicos diferentes, o que implica na soma das penas corporais. Fixo o regime inicial fechado para cumprimento das penas privativas de liberdade impostas. Primeiro, porque o réu é reincidente e assim disciplina o artigo 33 e seguintes do Código Penal. Depois, de se levar em conta que o tráfico é crime equiparado a hediondo. Ainda, não se pode olvidar das circunstâncias levadas em consideração para o aumento da pena.

Atenta ao teor da Lei 12.736/12, a detração de pena e a progressão de regime deverão ser oportunamente analisadas em sede de execução penal, no Juízo competente para tal, com base na guia de recolhimento, na folha de antecedentes e nas informações carcerárias do condenado, após a realização dos devidos cálculos. Como

bem se sabe, a progressão não se dá automaticamente, dependendo do requisito subjetivo atestado pelo Diretor do estabelecimento em que se encontra o preso de boa conduta carcerária, além do preenchimento do lapso temporal necessário. Além disso, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado em vista da reincidência, o que afasta a imediata aplicação do dispositivo em questão. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para condenar DANILO LUCAS DE JOÃO BUENO, qualificado nos autos, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multas, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06; e de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, por incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que é reincidente, circunstância que demonstra sua periculosidade exacerbada, devendo, a ordem pública, ser preservada, evitando-se, assim, a reiteração de condutas criminosas. Assim, recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade ou a concessão de sursis ao acusado em razão da quantidade de pena aplicada e da reincidência específica, nos termos do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal.

Declaro o perdimento, em favor da União, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06, do valor apreendido (R\$ 54,00 - cinquenta e quatro reais), por ausência da comprovação da origem lícita do dinheiro (fls. 29). Oficie-se, oportunamente.

Ainda, com esteio no artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63 da Lei Federal n. 11.343/06, que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da união, decreto o perdimento do valor apreendido (fls. 29/30 - R\$ 54,00 - cinquenta e quatro reais), oficiando-se à FUNAD.

Quanto ao aparelho celular, oficie-se à Delegacia de origem para que tome as medidas cabíveis visando à devolução do aparelho à proprietária.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para atendimento do estabelecido no inciso III do artigo 15 da CF.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observando o artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 18 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA